

ROSELY BIN IBRAHIM LWN. HERDAWATI BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Mac 2020 bersamaan 15 Rejab 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0101-2019]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Saman No. : 10400-028-0309-2018. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 20/9/2019 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan Notis Rayuan.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Responden pada 30/10/2019, di mana tiada Afidavit Jawapan difailkan oleh Responden. Setelah kami meneiliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami

dapati tiada satu pun alasan dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan ini untuk kami pertimbangkan. Kami juga dapati bahawa kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan ini telah melangkaui **43 hari** dari tarikh akhir sepatutnya Notis Rayuan ini difailkan iaitu 18/8/2019 dengan pemfailan permohonan ini. Merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

"Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

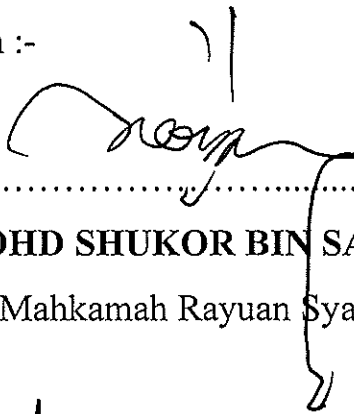
[3] Kami berpuashati bahawa Pemohon gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Oleh yang demikian, kami bersetuju bahawa permohonan ini adalah tidak wajar untuk dibenarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

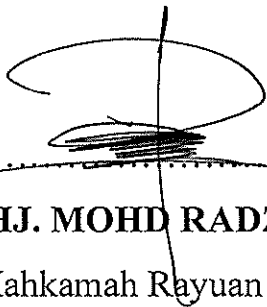
[1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor